

통합사회2 시험 대비 — I 인권보장과 헌법

학습지 정리본

2학기 중간고사 · 선택형 20문항 · 서답형 4문항

___반 ___번 이름 _____

I 인권보장과 헌법 · 학습지 정리

문자OT · 붉은 글씨 = 빈칸 정답 · ☞ = 필기

주제 1 인권의 의미와 변화 양상

1. 인권의 의미와 특징

- ① **인권의 의미**: 사람은 누구나 절대적 가치를 지닌 존재로서 오직 인간이라는 이유만으로 자신의 존엄성을 보장받으며 행복하게 살아갈 권리
- ② **인권의 특징**
 - 보편성: 인종·성별·종교·사회적 신분 등과 관계없이 인류 구성원 모두가 가짐.
 - **천부성**: 태어나면서부터 가지게 되는 당연한 권리임.
 - 불가침성: 남에게 양도할 수 없고 남의 권리를 빼앗을 수 없음.
 - 항구성: 일정 기간에만 한정되는 것이 아니라 영구히 보장됨.

2. 인권 확장의 역사

① 자유권과 평등권 보장 요구

- 근대 이전: 대다수 사람은 왕과 소수의 귀족에게 부당한 억압과 차별을 받으며 생활함.
- **시민 혁명**의 발생: 천부 인권 사상, 계몽사상의 영향 → 영국 명예혁명, 미국 독립 혁명, 프랑스 혁명이 발생함.
- 인권 선언 발표: 영국 권리 장전, 미국 독립 선언문, 프랑스 인간과 시민의 권리 선언 → 자유권, 평등권을 중시함.

② 참정권 확대 요구

- 시민 혁명 직후: 재산, 성별 등에 따라 정치 참여가 제한됨.
- 영국 차티스트 운동, 여성 참정권 운동 등이 전개 → 20세기 이후 대부분의 나라에서 참정권이 보장됨.

③ 사회권 보장 요구

- 산업 혁명 이후 열악한 노동 환경, 빈부 격차 등으로 인간다운 생활이 어려움.
- 국가가 적극적으로 시민의 생존을 보장해 달라고 요구함. → 독일 바이마르 헌법에 **사회권**이/가 처음으로 명시됨.

④ 연대권의 등장

- **세계 인권 선언** 발표: 인권 보장의 국제적 기준을 마련함.
- 지구촌 구성원 모두의 인권 보장을 위해 함께 노력함.
- **연대권**이 강조됨.

의미	자신이 소속되어 있는 공동체에서 더 나아가 국제적인 연대와 협력을 중시하는 권리
내용	평등하게 대우받을 권리, 평화의 권리, 재난으로부터 구제받을 권리 등

학습 자료

자료 1 권리 장전(1689)

제1조 ‘국왕은 의회의 동의 없이 법의 효력을 정지하거나 법의 집행을 정지할 수 있는 권력이 있다.’는 주장은 위법이다.
제4조 국왕의 대권을 구실로 의회의 승인 없이 국왕이 쓰기 위한 금전을 징수하는 것은 위법이다.

영국 명예혁명 과정에서 발표된 문서로 의회가 왕권을 견제함으로써 시민의 권리와 자유를 보장하고 있다.

자료 2 미국 독립 선언문(1776)

..... 모든 사람은 평등하게 태어났고, 조물주는 몇 개의 양도할 수 없는 권리를 부여했으며, 정부의 정당한 권력은 국민의 동의로부터 유래한다.

천부 인권 사상, 국민 주권 원리 등이 반영되어 있다.

자료 3 인민헌장(1838)

제1조 21세 이상의 모든 남성에게 선거권을 부여하라.
제2조 비밀 투표를 원칙으로 하라.
제3조 하원 의원 출마자의 재산 자격을 없애라.
제4조 하원 의원에게 봉급을 지급하라.
제5조 선거구를 동등하게 하라.
제6조 선거를 매년 시행하라.

참정권을 얻지 못한 영국의 노동자들이 차티스트 운동을 통해 선거권 확대, 비밀 투표 등을 요구하였다.

☞ 명예혁명

주제 2 현대 사회의 인권

1. 현대 사회의 인권 확장

- ① **배경**: 인구의 도시 집중, 과학기술의 발달, 지구촌 기후위기, 세계화, 다문화 사회의 진전 등
- ② **사회 변화에 따라 주거권, 안전권, 환경권, 문화권이 강조됨.**

2. 현대 사회의 인권

① 주거권

- 의미: 쾌적하고 안정적인 주거 환경에서 인간다운 주거 생활을 할 권리
- 배경: 주택 부족, 불안정한 주거 생활 등
- 보장 노력: 「주거 기본법」 등을 통해 국민의 주거권 보장하고 최저 주거 기준 설정 등으로 주거 약자를 지원함.

② 안전권

- 의미: 각종 위험으로부터 안전을 보호받을 권리
- 배경: 자연재해, 과학기술의 발전에 따른 인위적인 위험의 증가 등
- 보장 노력: 「재난 및 안전 관리 기본법」 등을 통해 국가와 지방 자치 단체는 재난 안전을 관리하기 위해

노력하고 「산업 안전 보건법」 등을 통해 기업의 사업장 안전 관리 강화 노력을 유도함.

③ 환경권

- 의미: 건강하고 쾌적한 생활에 필요한 모든 조건이 충족된 환경을 누리는 권리 → 국민의 권리임과 동시에 깨끗한 환경을 위해 노력할 국민의 의무임.
- 배경: 환경 오염, 기후변화에 따른 기상 이변 등
- 보장 노력: 「환경 정책 기본법」 등을 통해 국가와 지방자치 단체, 기업 등의 환경 보전 노력을 규정하고 국제 연합(UN) 기후변화 협약 등 환경 관련 회의에서 논의된 내용을 이행하기 위해 노력함.

④ 문화권

- 의미: 개인이 자유롭게 공동체의 문화생활에 참여하고 예술을 감상할 권리, 문화적 삶의 주체로서 자신의 문화적 정체성을 유지할 권리
- 배경: 생활 수준 향상, 여가의 증대로 문화 향유 기회 증가, 다문화 사회 진전으로 이주민의 **문화적 정체성** 존중 요구 등
- 보장 노력: 「문화 기본법」 등을 통해 국민의 문화적 삶의 질 향상을 도모하고 「문화 다양성의 보호와 증진에 관한 법률」 등을 통해 다양한 문화에 관한 이해를 증진함.

학습 자료

자료 1 최저 주거 기준

국민이 쾌적하고 살기 좋은 생활을 하는데 필요한 주거 기준이다. 가구별 최소 주거 면적, 방 개수, 화장실, 부엌, 적절한 방음·환기·채광·난방 설비 등이다.

자료 2 환경 분쟁 조정 제도

사람들이 생활 속에서 부딪히는 크고 작은 환경 분쟁을 복잡한 소송 절차를 통하지 않고 전문적 행정 기관에서 신속히 해결하게 하도록 마련한 제도이다. 「환경 정책 기본법」에는 국가가 환경 오염 피해에 관한 분쟁이 신속, 공정하게 해결될 수 있도록 필요한 시책을 마련하도록 규정이 있다.

자료 3 잊힐 권리

- 의미: 자신이 표현한 내용을 언제든지 자유롭게 삭제할 수 있는 권리이다.
- 배경: 정보 사회 발달로 정보의 소유 및 접근, 사생활 보호의 필요성이 대두되었다.

주제 3 인권 보장을 위한 헌법의 역할

1. 인권과 헌법의 관계

- ① **헌법**: 국가의 최고법 → 인권을 국민의 **기본권**(으)로 명시하여 헌법에 보장함.
- ② **기본권의 종류**: 인간으로서의 존엄과 가치, 행복을 추구할 권리, 자유권, 평등권, 참정권, 사회권, 청구권 등

인간으로서의 존엄과 가치	• 헌법이 추구하는 공국의 가치 • 모든 기본권의 근거이자 국가 권력 행사의 기준
자유권	국가 권력의 간섭을 받지 않고 자유롭게 생활할 수 있는 권리
평등권	모든 국민이 성별, 종교, 사회적 신분 등에 의해 차별받지 않고 동등하게 대우받을 권리
참정권	국가의 의사 결정에 참여할 수 있는 권리
사회권	국민이 국가에 인간다운 생활의 보장을 요구할 수 있는 권리
청구권	다른 기본권이 침해되었을 때 이의 구제를 요구할 수 있는 권리

2. 인권 보장을 위한 헌법상 제도적 장치

① 권력 분립 제도

- 의미: 국가 권력을 나누어 각각 다른 기관에 분담시켜 상호 견제와 균형을 이루도록 함. → 각 국가 기관의 권력 남용을 막아 국민의 자유와 권리를 보장하기 위함.
- 내용: 입법권은 국회, 행정권은 정부, 사법권은 법원에 속하는 삼권 분립 제도 실시

② 민주적 선거 제도

- 의미: 국민은 선거를 통해 국가를 운영할 대표자를 선출하여 국민의 의사와 이익을 정치에 반영하도록 함.
- 내용: 일정 나이의 모든 국민에게 **선거권** 및 공무 부담권 부여, 선거구 법정주의, 선거 공영제 등

③ 정당 설립의 자유와 복수 정당 제도

- 의미: 누구든지 자유롭게 정당을 설립할 수 있고 여러 정당이 자유롭게 활동할 수 있음. → 국민의 다양한 정치적 견해가 정책 결정에 잘 반영되어 민주적 기본 질서를 유지함.
- 내용: 정당 등록제, 정당에 대한 국가의 보조금 지급 등

④ 기본권 구제 제도

- 의미: 인권을 침해받은 국민은 사안에 따라 국가의 기본권 구제 기관을 통해 권리를 구제받을 수 있음.
- 내용: 법원의 재판, **헌법재판소**의 위헌 법률 심판과 헌법 소원 심판

- ⑤ **인권 보호 기관**: 국가 인권 위원회의 인권 침해 구제, 국민 권익 위원회의 고충 민원 처리 및 불합리한 행정 제도 개선 등

학습 자료

자료 1 기본권 제한의 요건과 한계

헌법 제37조 ② 국민의 모든 자유와 권리는 국가 안전 보장, 질서 유지 또는 공공복리를 위하여 필요한 경우에 한하여 법률로써 제한할 수 있으며, 제한하는 경우에도 자유와 권리의 본질적인 내용을 침해할 수 없다.

기본권을 제한할 때는 정당한 목적을 달성하는 데 필요한 범위 안에서만 제한해야 하며, 보호하려는 공익이 침해되는 개인의 이익보다 커야 한다.

자료 2 헌법재판소

헌법재판소는 헌법 해석과 관련한 분쟁을 해결하는 기관으로, 헌법을 수호하고 국민의 기본권을 보장하는 역할을 한다.

헌법재판소에서 이루어지는 심판 중 대부분은 위헌 법률 심판과 헌법 소원 심판이다.

- 위헌 법률 심판은 법원의 제청에 따라 재판의 전제가 되는 법률이 헌법에 위반되는지를 판단하는 심판이다.
- **헌법 소원 심판**은/는 헌법에 보장된 국민의 기본권이 공권력에 의하여 침해되었을 때 이를 구제하기 위한 심판이다.